

외부강의등 실시 사유서

소 속		성 명	
강의명		강의날짜	
요 청 기관명		담당자명 (연락처)	()
제 한 유 형	※ 누적 횟수·시간, 신분상 처분·입사일로부터 경과기간 등 기재		
초 과 사 유			

【관련법규】

- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조(외부강의등의 사례금 수수제한) 제23조(과태료 부과) 같은 법 시행령 제25조(수수가 제한되는 외부강의등의 사례금 상한액) 제26조(외부강의등의 신고) 제27조(초과사례금의 신고방법 등)
- 「임직원행동강령」 제21조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 21조의2(초과사례금의 신고방법 등)

주요내용(요지)

✓ 신고대상

- 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등
- 요청자가 국가나 지방자치단체(소속기관 포함)일 경우 신고대상 제외
- 사례금을 받는 경우에 한하여 신고
- 강의관련 겸직허가 받은 경우는 신고대상 제외

✓ 신고시기

- 외부강의등을 마친 후 10일 이내
- 상제 명제 또는 사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고(미정신고)한 후 해당사실을 안 날로부터 5일 이내에 보완(보완신고)

✓ 참석 제한

- 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단되는 경우에는 그 외부강의등을 제한 가능
- 월3회 또는 월 6시간을 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 이사장의 승인을 받아야 함

✓ 초과사례금 금지

- 1시간(1건) 상한액은 직급무관 40만원, 최대 상한액(2시간 이상)은 60만원 6)
- 금액을 초과하는 사례금을 받은 경우 신고하고 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환
- 신고 및 반환 조치를 위반한 경우 500만원이하의 과태료 부과 조치

6) 「임직원 행동강령」 일부개정(‘18.8.31.)으로 직급에 관계없이 일괄 상향조정

【Q & A】

질 문	답 변
신고서에 개인정보를 기재하는 것은 개인정보를 과도하게 침해하는 것 아닌가?	외부강의등 신고는 사례금을 통한 우회적 금품수수를 차단하여 공정한 직무수행 보장과 공공기관의 신뢰 확보를 목적으로 하는 것이므로 기본권 침해가 아님
외부강의 횟수를 월3회, 월6시간을 초과하지 못하도록 제한하는 이유는?	과다한 외부강의·회의 등의 수행시 업무에 지장을 초래하며, 사실상 돈벌이 수단으로 악용되는 것을 방지하기 위한 것임(⇒영리행위 금지)
계약직, 기간제근로자도 신고 대상인가?	신고대상임
휴직자도 신고해야 하나?	신고대상임
공휴일에 강의할 경우에도 신고해야하나?	신고대상임
징계자의 경우 외부강의 제한을 받는다고 하는데 '18.3.15.부 견책처분 되었고 3.30. 외부 강의 요청을 받았다면?	견책처분 징계 말소기간이 2년이므로 원칙적으로 '20.3.15. 이후 가능함. 다만 부득이 한 사유가 있을 경우 실시사유서를 작성하여 이사장(4급이상) 본부장(5급 이하)의 결재를 받아 신고할 수 있음
같은 날에 다른 주제로 2회 강의를 하였는데 각각 사례금을 받았다면?	강의일자가 같더라도 그 대상이나 내용(주제)중 어느 하나가 다르다면 각각 사례금 상한액을 받을 수 있음
공단 본사 근무자로 경기 성남소재 기관으로 부터 14:00~16:00 2시간의 외부강의 요청이 있어 오후반가(14:00~18:00)를 사용하였다면?	사회통념에 맞는 이동시간을 고려하여 복무처리를 하여야 하므로 이 경우 1시간(13:00~14:00) 지참 및 오후 반가사용을 하여야 함
공단 본사 근무자로 성동도시관리공단으로부터 13:00~14:00 제안심사위원으로 참석 요청이 있어 복무처리 없이 참석하였다면?	이 경우 이동시간이 소요되지 않으므로 1시간(13:00 ~ 14:00) 지참을 사용하여야 함
국가나 지방자치단체는 어떻게 되나요?	국회, 법원, 헌법재판소, 선거관리위원회, 감사원, 국가 인권위원회, 중앙행정기관 및 그 소속기관 등의 국가기관 및 지방자치단체이며, 국공립 학교는 해당하나 그 외 공직유관단체, 공공기관운영에 관한법률에 따른 공공기관, 사립학교는 해당하지 않음.
법령에 근거한 위원회 등에 위원으로 참석하는 경우 외부강의등에 해당하는지?	각종 법령에 따라 설치된 위원회 등의 위원으로 위촉되어 회의에 참석하는 것은 위원으로서의 고유업무를 수행하는 것이므로 외부강의등에 해당하지 않으나 '겸직 허가' 대상임. 단, 법령외 외부기관 내부방침에 의한 위원회 참석일 경우 사례금 여부와 상관없이 외부강의등 신고대상임.